MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de financiamiento educativo por alumno

La Nación y las provincias que lo suscriben acuerdan, en el Consejo Federal de Educación, los criterios comunes de una fórmula pública por alumno ponderada, pilotos voluntarios por ley provincial, reglas para las escuelas privadas participantes y una evaluación independiente con diseño común, previa a toda extensión.

Propuesta 78: Las familias eligen la escuela
Cuándo: Fase II · firma en la Asamblea del Consejo Federal de Educación, antes de las leyes provinciales de los pilotos
Trámite: Acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias y la CABA, en el marco del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 116–118). No requiere ley nacional (criterio B14: no compromete fondos nacionales); cada legislatura lo ratifica si su Constitución lo exige; rige desde la firma en lo que no requiera ratificación.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional con competencia en educación, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus gobernadores y por su Jefe de Gobierno o por sus ministros de educación, en adelante «las partes».

Que los artículos 116 a 118 de la Ley N° 26.206 establecen al Consejo Federal de Educación como ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional.

Que la educación es competencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la adopción de un financiamiento por alumno es voluntaria para cada jurisdicción.

Que el artículo 65 de la Ley N° 26.206 dispone que los aportes estatales a los salarios docentes de las escuelas de gestión privada se asignen con criterios objetivos de justicia social, lo que permite a cada jurisdicción reemplazarlos, en las escuelas que adhieran, por un monto por alumno.

Que el artículo 97 de la Ley N° 26.206, según el texto de la Ley N° [—], dispone que los establecimientos que reciben financiamiento por alumno publiquen sus resultados por establecimiento.

Que un financiamiento por alumno sin reglas puede aumentar la segregación escolar, por lo que debe dar más peso a los alumnos que más lo necesitan, prohibir la selección excluyente y extenderse solo con resultados verificados por una evaluación independiente.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan los criterios comunes para que las jurisdicciones que lo decidan asignen el financiamiento de sus establecimientos educativos por alumno, mediante pilotos voluntarios evaluados en forma independiente, y para extenderlos solo cuando mejoren los aprendizajes sin aumentar la segregación escolar.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Adopción voluntaria. Cada jurisdicción decide si adopta el financiamiento por alumno. La que lo adopte lo hace por ley de su legislatura, conforme el modelo que las partes toman como referencia, y define las zonas y los establecimientos del piloto.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Fórmula pública ponderada. La fórmula de monto por alumno de cada jurisdicción es pública y pondera, como mínimo, el nivel y la modalidad educativa, la ruralidad, la situación de pobreza del alumno y la discapacidad. Garantiza a las escuelas rurales y de matrícula reducida un mínimo de funcionamiento. Las partes aprueban en el Consejo Federal de Educación, dentro de los ciento ochenta (180) días de la firma, los criterios técnicos comunes de los ponderadores.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Escuela pública y personal docente. La educación de gestión estatal sigue siendo gratuita. El financiamiento por alumno no modifica el estatuto, la carrera ni la situación de revista del personal docente de los establecimientos de gestión estatal, ni los derechos laborales del personal de los de gestión privada.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Reglas para las escuelas de gestión privada participantes. Los establecimientos de gestión privada que reciban financiamiento por alumno: a) lo aceptan como pago total o cobran, como máximo, el arancel regulado que fije la jurisdicción, con protección especial de los alumnos en situación de pobreza; b) no seleccionan en forma excluyente y, cuando las solicitudes superan las vacantes, admiten por sorteo público; y c) rinden con carácter censal las evaluaciones nacionales y publican sus resultados por establecimiento.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Presupuesto. El financiamiento por alumno reasigna el presupuesto educativo existente de cada jurisdicción con reglas claras, sin recortar su monto total. Este Acuerdo no compromete fondos nacionales adicionales.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Evaluación independiente con diseño común. Cada piloto dura al menos tres (3) ciclos lectivos y es evaluado por un organismo independiente de la jurisdicción y de los establecimientos, seleccionado por concurso, que compara los establecimientos participantes con establecimientos comparables que no participan y mide como mínimo los aprendizajes y la segregación escolar. Las partes aprueban en el Consejo Federal de Educación un diseño común de evaluación para que los resultados sean comparables entre jurisdicciones.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Condición de extensión. Ninguna jurisdicción extiende el financiamiento por alumno más allá del piloto sin un informe final de evaluación que verifique que mejoraron los aprendizajes sin aumentar la segregación escolar. Los informes son públicos.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Papel del Estado Nacional. El Estado Nacional, por medio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, suministra a los evaluadores los resultados de las evaluaciones nacionales de los establecimientos participantes y de los comparables, brinda asistencia técnica en el diseño de la fórmula y de la evaluación, y publica los resultados conforme el artículo 97 de la Ley N° 26.206.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión Federal de Seguimiento. Créase, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la Comisión Federal de Seguimiento del Financiamiento por Alumno, integrada por un representante del área nacional con competencia en educación, uno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y uno por cada jurisdicción que adopte un piloto. La Comisión consolida y publica las fórmulas, el diseño de evaluación y los informes, y eleva cada año un informe a la Asamblea del Consejo. Sus integrantes no perciben remuneración por esa función.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Información y datos personales. Las partes intercambian la información necesaria para la evaluación con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326 y de la identidad de niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Adhesión y vigencia. Las jurisdicciones que no suscriban el Acuerdo en el acto de firma pueden adherir en cualquier momento mediante nota dirigida a la Presidencia del Consejo Federal de Educación. El Acuerdo rige desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2035, y se renueva por períodos de cuatro (4) años salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial, y cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando así lo exija su Constitución. Rige entre las partes desde su firma en todo lo que no requiera ratificación.